

Tema 2

1. Valores superiores y principios inspiradores de la Constitución

La Constitución establece en su artículo 1.1 que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Estos son, por tanto, los fundamentos básicos de nuestro ordenamiento jurídico.

El orden en que se citan los valores no es aleatorio, sino que refleja las prioridades constitucionales. Así, la libertad es el valor supremo del ordenamiento jurídico español, y los demás, instrumentos a su servicio.

Uno de los Padres de la Constitución, Gregorio Peces-Barba, recalca que no son meras declaraciones retóricas, sino auténticas normas vinculantes que afectan a los Poderes del Estado y pueden ser aplicadas directamente.

Cada uno de estos valores son desarrollados en nuestra Carta Magna. La libertad, es un concepto amplio que varía según el ámbito político, jurídico, social o filosófico en el que nos encontremos a lo largo del Título I “De los derechos y deberes fundamentales”.

La justicia también abarca un campo amplio, como uno de los Poderes del Estado en el Título VI “Del Poder Judicial”, y como justicia constitucional en el Título IX “Del Tribunal Constitucional”. Precisamente este órgano la identifica, en varias de sus sentencias, con la equidad o la igualdad.

La igualdad, citada expresamente en el artículo 9.2, matiza su obligatoriedad a ser real y efectiva, aunque su artículo por excelencia es el 14, que dispone que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia

personal o social. De este modo, se refleja el auténtico sentido del valor de la igualdad, concretándose en la obligación de dar un tratamiento igual a situaciones iguales, y desigual a situaciones desiguales.

Por último, en cuanto al pluralismo político, expresado en el artículo 6, supone reconocer la existencia de diversas opciones en la sociedad. Según el Tribunal Constitucional, una sola opción política niega el pluralismo, pero también hay que admitir límites a la hora de disentir, de acuerdo con el resto de valores superiores, de la dignidad del ser humano y de los derechos de los ciudadanos reconocidos constitucionalmente.

No debemos confundir estos valores superiores con los principios enumerados en la Constitución. Los principios son fuentes del derecho, tal y como indica el artículo 1.1 del Código Civil, mientras que los valores son grandes objetivos a lograr, concretados por los principios técnicos-jurídicos, que son los principios fundamentales de

nuestro ordenamiento jurídico.

Dentro de los Principios Generales del Derecho, podemos encontrar en nuestra Constitución:

- Todos los contemplados en su artículo 9.3, que nacen directamente del propio ordenamiento jurídico español: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
- Los enumerados en su artículo 103.1, directamente dirigidos a regular la actuación de las Administraciones Públicas: objetividad, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación y sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

2. Derechos y deberes fundamentales y las libertades públicas en España

Los derechos fundamentales son aquellos derechos de los que el hombre y la mujer son titulares por el simple hecho de serlo. Como expresión sinónima podemos referirnos a ellos como derechos humanos, cuyas características, entre otras, son la imprescriptibilidad, la inalienabilidad, la irrevocabilidad y la universalidad.

El reconocimiento de los derechos fundamentales es una de las principales razones de ser de las Constituciones. Los primeros textos en los que podemos descubrir un conjunto de derechos garantizados a los habitantes de un territorio determinado son la Carta Magna inglesa del siglo XIII y los fueros españoles medievales.

Con el Estado liberal, aparecen un conjunto de derechos reconocidos como derechos civiles o individuales, entre los que se encuentran el derecho a la vida, a la libertad y a la herencia. Este tipo de Estado se basaba en tres premisas: todos

los ciudadanos gozamos de derechos individuales y ámbitos de actuación en los que no se admite la intromisión del Estado; deben existir frenos y contrapesos que garanticen, de manera efectiva, el respeto de los poderes públicos a esas libertades privadas; y, los poderes públicos quedan sometidos al derecho y serán controlados por los tribunales.

Con las revoluciones democráticas del siglo XIX se introdujeron en las Constituciones europeas un nuevo grupo de derechos fundamentales denominados derechos políticos, como por ejemplo, el derecho al voto, de reunión o de manifestación.

En los siglos XX y XXI empiezan a concretarse dos nuevos grupos de derechos: los derechos sociales, por la aparición del Estado del bienestar, y los derechos digitales, relacionados con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

En el primer grupo tendríamos el derecho al trabajo, a la salud y a la educación, entre otros, y en el segundo, siguiendo la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, encontraríamos, por ejemplo, el derecho a la seguridad digital, a la desconexión digital en el ámbito laboral y el testamento digital.

Desde un punto de vista conceptual, el origen de los derechos fundamentales están en el iusnaturalismo, corriente que defiende la existencia de los derechos universales como un hecho anterior a la existencia del ordenamiento jurídico positivo, es decir, el ordenamiento jurídico no crea estos derechos, sino que tan sólo reconoce su existencia. Son numerosos los filósofos que a lo largo de la historia han adoptado esta idea: Aristóteles, Platón, Santo Tomás de Aquino, Francisco de Vitoria o Locke, son algunos de ellos.

En cuanto a los derechos constitucionales, son

aquellos recogidos en nuestra Carta Magna, y su grado de protección dependerá de su ubicación en la misma. Aunque el grueso de ellos los encontramos en el Título I, podemos encontrar otros fuera de él, como el artículo 3 que reconoce el derecho de todos los españoles a usar la lengua castellana, situado en el Título Preliminar.

Este Título I abarca 46 artículos, distribuidos en cinco Capítulos, situándose el núcleo esencial de los derechos en las dos Secciones del Capítulo Segundo “Derechos y libertades”.

En la Sección 1ª “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”, artículos 15 a 29, encontramos el derecho a la vida y a la integridad física y moral; el derecho a la libertad y a la seguridad; y el derecho de asociación, entre otros. Por su parte, la Sección 2ª “De los derechos y deberes de los ciudadanos”, artículos 30 a 38, recoge el derecho de los españoles a defender España; el derecho a trabajar y elegir libremente la profesión y el oficio; y el derecho a la negociación colectiva laboral entre los

representantes de los trabajadores y los empresarios, por destacar algunos.

Así mismo, y tal y como establece el artículo 10.2, las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España; por tanto, los españoles somos también titulares de estos derechos.

Para finalizar, nos referiremos a los derechos extraconstitucionales, que según la doctrina son aquellos que deben ser tutelados por un moderno Estado de Derecho a pesar de no estar citados expresamente en la Constitución, como el derecho a la paz.

3. Garantías y restricciones

Para finalizar, abordaremos el Capítulo Cuarto del Título I “De las garantías de las libertades y

derechos fundamentales”, artículos 53 y 54, y el Capítulo Quinto “De la suspensión de los derechos y libertades”, artículo 55.

Los mecanismos necesarios para asegurar la efectividad de los derechos y libertades reconocidos se establecen en el artículo 53. En concreto, los comprendidos en el Capítulo Segundo del Título I vinculan a todos los poderes públicos y, sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, puede regularse su ejercicio.

Además, establece su tutela según lo previsto en el artículo 161.1.a), referido al recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. Dicho recurso podrá ser interpuesto por el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados o senadores, y los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y sus respectivas Asambleas Legislativas.

Continúa el artículo 53 en su apartado 2,

estableciendo que cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y en la Sección 1ª del Capítulo Segundo, ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Éste último, también será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

Además de los ciudadanos, están legitimados para interponer el recurso de amparo, tal y como refiere el artículo 161.1.b) de la Constitución, el Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal y toda persona jurídica que invoque un interés legítimo.

Cierra el artículo 53 refiriéndose a los principios reconocidos en el Capítulo Tercero “de los principios rectores de la política social y económica”, cuyo reconocimiento, respeto y protección informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Dichos principios sólo podrán ser

alegados ante la Jurisdicción ordinaria según lo dispuesto en las leyes que los desarrollen. A continuación, el artículo 54 hace mención especial al Defensor del Pueblo, Alto Comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes. La institución del Defensor del Pueblo se regulará por ley orgánica.

Para terminar, el artículo 55 hace mención a dos tipos de suspensión de derechos. En primer lugar, regula la suspensión de derechos reconocidos en los artículos 17, 18.2 y 3, 19, 20.1.a) y d) y 5, 21, 28.2 y 37.2 cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio, según el artículo 116, con la salvedad del apartado 3 del artículo 17 para el estado de excepción.

Así mismo, se podrán suspender los derechos reconocidos en los artículos 17.2 y 18.2 y 3, para determinadas personas, en relación con

investigaciones sobre la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. Una ley orgánica determinará la forma y casos, con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario.

No obstante, el uso injustificado o abusivo de estas facultades producen responsabilidad penal, como violación de derechos y libertades reconocidos por las leyes.